

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7653/2540

นางเจริญศรี พูลวรลักษณ์
นางวันเพ็ญ พรหมนารถ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 39 (2), มาตรา 226, มาตรา 227

ป.วิ.พ. มาตรา 94

บันทึกข้อตกลงที่จำเลยและ ศ.ทำไว้แก่โจทก์เพื่อยืนยันและรับสภาพหนี้ระบุว่า จำเลยขอทำการตกลงกับโจทก์ว่าจะนำเงินมาชำระให้เสร็จตามจำนวนที่ลงในเช็ค พินาทภายใน 2 เดือน นับแต่วันทำหนังสือ เมื่อชำระเสร็จแล้วโจทก์ไม่ติดใจที่จะ ดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งอีกต่อไป หากไม่สามารถชำระได้อีกยินยอมให้โจทก์ ดำเนินคดีตามเช็คดังกล่าวได้ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง และ ศ.ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวยินยอมส่งจ่ายเช็คอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นเช็คล่วงหน้าให้แก่ โจทก์เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมและตามเช็คดังกล่าว เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระให้ โจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินได้ทันที บันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่เป็นการยอมความ กันโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพราะยังมีเงื่อนไขที่ให้จำเลยชำระเงินคืนให้โจทก์เสร็จ สิ้นก่อนโจทก์จึงจะไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลย เมื่อจำเลยไม่ได้ชำระเงินคืนแก่โจทก์ และเช็คที่ ศ.บุตรจำเลยส่งจ่ายชำระหนี้ให้โจทก์ถูก ศ.เจ้าธนาคารให้ระงับการจ่าย เงิน สิทธินาคดีอาญามาฟ้องตามเช็คฉบับพินาทของโจทก์จึงยังไม่ระงับ

ในคดีอาญา ป.วิ.อ. มาตรา 226 มาตรา 227 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการอ้างและ การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชี้ขาดน้ำหนักพยานหลักฐานไว้โดยเฉพาะแล้วการที่จำเลยนำสืบ ถึงความเป็นมาแห่งหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความ

บริสุทธิ์ของจำเลย จำเลยยอมนำสืบได้ แม้จะเป็นการนำสืบหักล้างเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขเอกสารก็ตาม กรณีเช่นนี้จะนำ ป.วิ.พ.มาตรา 94มาใช้บังคับไม่ได้

ในคดีอาญา ป.วิ.อ. มาตรา 226 มาตรา 227 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการอ้างและ
การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั้นน้ำหนักพยานหลักฐานไว้โดยเฉพาะแล้วการที่จำเลยนำสืบ
ถึงความเป็นมาแห่งหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความ
บริสุทธิ์ของจำเลย จำเลยยอมนำสืบได้ แม้จะเป็นการนำสืบหักล้างเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขเอกสารก็ตาม กรณีเช่นนี้จะนำ ป.วิ.พ.มาตรา 94มาใช้บังคับไม่ได้

(มงคล สระภู่น-อิทธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายรัฐพลี ตั้งใจตรง
ศาลอุทธรณ์ - นายสุพัฒน์ บุญยุบล

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ